

## CAPÍTULO VI DA FISCALIZAÇÃO

**Art. 16.** O Órgão Gestor, no âmbito das suas atribuições, fiscalizará a utilização das Águas Superficiais e Subterrâneas para protegê-las contra a contaminação, uso indevido e superexploração, evitando assim afetar a saúde pública e causar prejuízos à sociedade.

**Art. 17.** Na fiscalização do uso de águas superficiais e subterrâneas fica assegurado aos agentes credenciados o livre acesso aos locais de captação, bem como aos locais onde sejam executadas quaisquer outras atividades que, de alguma forma, venham a afetar os corpos hídricos.

Parágrafo único. Para garantir o exercício das suas funções, os agentes credenciados poderão solicitar força policial.

**Art. 18.** Aos agentes credenciados ao fiscalizar os corpos hídricos cabe:

I - efetuar vistorias, levantamento, avaliações e verificar a documentação técnica pertinente;

II - acompanhar a execução de obras de captação verificando o fiel cumprimento das normas técnicas;

III - acompanhar as medições de vazão do corpo hídrico, a fim de comprovar sua real capacidade, sugerindo condições específicas;

IV - colher amostras e efetuar medições, a fim de averiguar o cumprimento das disposições da Lei nº 8.149, de 15 de junho de 1994, e as deste Decreto;

V - verificar a ocorrência de infrações e expedir os respectivos autos;

VI - intimar, por escrito, os responsáveis pelas fontes poluidoras, ou potencialmente poluidoras, ou por ações indesejáveis sobre as águas, a prestarem esclarecimentos em local oficial e data previamente estabelecidos;

## CAPÍTULO VII DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

**Art. 19.** Enquanto não forem instalados os Comitês de Bacias Hidrográficas, as ações a ser realizadas nas bacias ou sub-bacias hidrográficas serão executadas pelo Órgão Gestor.

**Art. 20.** Enquanto não forem instituídas as Agências de Bacia e Sub-Bacias Hidrográficas, o Poder Público, por meio de seus órgãos e entidades, de acordo com a definição do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, prestará apoio e assistência técnica aos Comitês de Bacia e Sub-Bacias, exercendo, no que couber, as funções de competência das Agências.

Parágrafo único. O Órgão Gestor poderá realizar obras e serviços de interesse do Comitê, suplementarmente à Agência de Bacia ou de Sub-Bacia Hidrográfica, de acordo com o Plano de Recursos Hídricos da Bacia ou de Sub-Bacia, enquanto a Agência não estiver para tanto capacitada.

**Art. 21.** Ficam revogados o Decreto nº 27.845 de 18 de novembro de 2011, e o Decreto nº 28.008, de 30 de janeiro de 2012.

**Art. 22.** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,  
EM SÃO LUÍS, 14 DE MAIO DE 2019, 198º DA INDEPENDÊNCIA E 131º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO  
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA  
Secretário-Chefe da Casa Civil

RAFAEL CARVALHO RIBEIRO  
Secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais

### DECRETO 34.848, DE 14 DE MAIO DE 2019.

Prorroga o período de suspensão de concessão de diárias e passagens aéreas no âmbito do Poder Executivo.

**O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO,**  
no uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e V do art. 64 da Constituição Estadual e tendo em vista o Decreto nº 34.579, de 23 de novembro de 2018,

### DECRETA

**Art. 1º** O período de suspensão de concessão de novas diárias e passagens aéreas para todos os servidores civis e militares passará a vigorar até 15 de julho de 2019, aplicando-se ao período o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 4º do Decreto nº 34.579, de 23 de novembro de 2018.

**Art. 2º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,  
EM SÃO LUÍS, 14 DE MAIO DE 2019, 198º DA INDEPENDÊNCIA E 131º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO  
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA  
Secretário-Chefe da Casa Civil

### CASA CIVIL

**O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO,** no uso da competência delegada pelo Decreto nº 30.719, de 9 de abril de 2015, e tendo em vista o Ofício nº 384/2019-GS/SEDUC, de 7 de maio de 2019 (Processo nº 94790/2019-CC), da Secretaria de Estado da Educação,